

Kaçak Yapı Yıkım Kararı ve İmar Para Cezalarına Karşı Hukuki Yollar

3194 Sayılı İmar Kanunu m.32 ve m.42 Kapsamında Yapı Tatil Zaptı, İtiraz ve İptal Davası Süreci

Bu rehber, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin güncel hükümleri ile yerleşik Danıştay içtihatları esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bir yapı tespit edildiğinde, idare önce yapıyı mühürleyerek bir yapı tatil zaptı düzenler; bu tutanağın yapıya asılması, kanunen yapı sahibine tebliğ yerine geçer. Aykırılık bir ay içinde giderilmezse yıkım kararı alınır ve ayrıca idari para cezası kesilir. Her iki işlem de birbirinden bağımsız sonuç doğurur; para cezasının ödenmesi yıkım kararını, yıkımın gerçekleşmesi de para cezası borcunu ortadan kaldırmaz. Yapı tatil zaptının tebliğ usulündeki bir eksiklik, sonraki tüm işlemleri de sakatlayabileceğinden, sürecin başında zaptın usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğinin denetlenmesi büyük önem taşır.

1. Yapı Tatil Zaptı Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmakta olan bir yapı tespit edildiğinde, ilgili belediye veya valilikçe o andaki inşaat durumu bir tutanakla kayıt altına alınır. Bu belgeye "yapı tatil zaptı" (yapı tatil tutanağı) denir. Tutanakla birlikte yapı mühürlenir ve inşaat derhal durdurulur. Yapı tatil zaptı, henüz bir ceza niteliği taşımaz; yapının o tarihteki fiili durumunu belirleyen bir tespit işlemidir. Ancak kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem olduğundan, tek başına da dava konusu edilebilir.

1.1. Tebligatın Usulü ve Önemi

Yapı tatil zaptının tebliği, Tebligat Kanunu'ndaki genel usullere göre değil, İmar Kanunu m.32/III'teki özel hükme göre yapılır: tutanağın yapı yerine asılmasıyla, yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Tutanağın bir nüshası ayrıca muhtara bırakılır, bir nüshası da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gönderilir; yapının ruhsata aykırılığı, tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmek üzere tapu müdürlüğüne de bildirilir. Tebliğin geçerli sayılması için yapı sahibinin imzasının alınması zorunlu değildir; bu nedenle malik, tutanaktan haberi bile olmadan altmış günlük dava açma süresinin işlemeye başlamış olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Uygulamada, tutanağın gerçekten yapı üzerine asılıp asılmadığının ve bu işlemin ayrıca bir tutanakla belgelenip belgelenmediğinin denetlenmesi, dava stratejisi bakımından kritik bir aşamadır.

2. Bir Aylık Düzeltme Süresi ve Yıkım Kararı

Yapı tatil zaptının asılmasından itibaren yapı sahibine, aykırılığı gidermesi için kural olarak en çok bir ay süre tanınır. Bu süre içinde yapı sahibi, ruhsata aykırı kısmı ruhsata uygun hale getirerek veya gerekli ruhsatı alarak mührün kaldırılmasını talep edebilir. Sürenin sonunda aykırılık giderilmemişse, belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından yapının yıkılmasına karar verilir.

Yıkım kararının hukuka uygun sayılabilmesi için birtakım şekil şartlarına uyulması gerekir: karar, yetkili kurul tarafından usulüne uygun toplantıyla alınmalı; kararda dayanak alınan ruhsata aykırılıklar somut biçimde belirtilmeli; yapının niteliği, krokisi ve yüzölçümü gibi bilgiler tutanakta açıkça yer almalıdır. Yıkım kararının belediye başkanı veya imar müdürü gibi tek bir makam tarafından, encümen kararı olmaksızın alınması, yetki unsuru yönünden sakatlık oluşturur. Ayrıca bir aylık düzeltme süresi dolmadan yıkım kararı alınması da, savunma ve düzeltme hakkını ortadan kaldırdığı için hukuka aykırı kabul edilmektedir.

3. İmar Para Cezası (m.42)

İmar Kanunu'nun 42. maddesi, imar mevzuatına aykırı yapılar için ayrıca idari para cezası öngörür. Bu ceza, yıkım kararından bağımsız bir yaptırımdır ve aykırılığın tespitinden itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümeni tarafından karara bağlanır. Cezanın miktarı; yapının sınıfı ve grubuna göre belirlenen birim metrekaşe ceza tutarının kaçak inşaat alanıyla çarpılması ve buna, taşınmazın bulunduğu arsanın emlak vergisine esas birim değeri üzerinden hesaplanan ilave bir tutarın eklenmesiyle bulunur. Kararda bu hesaplama unsurlarının (alan, yapı sınıfı ve grubu, emsal değeri, tehlike derecesi) her birinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir; gerekçesiz veya hesap unsurları belirtilmeden verilen para cezaları, bu eksiklik nedeniyle iptal edilebilir.

Ceza kural olarak yapıyı fiilen yaptıran veya yaptırana kesilir; cezaların şahsiliği ilkesi gereği, ruhsatlı yapılarda ruhsat sahibi, ruhsatsız yapılarda ise genel olarak taşınmaz maliki muhatap alınır. Somut olayda kaçak yapıyı bizzat yaptıran başka bir kişi (örneğin kiracı) ise, bu husus da cezanın muhatabının doğru belirlenip belirlenmediği yönünden ayrıca değerlendirilmelidir.

4. Yıkım Kararı ile Para Cezası Arasındaki İlişki

Uygulamada sıkça karıştırılan bir husus, imar para cezasının ödenmesinin yıkım kararını ortadan kaldırıp kaldırmayacağıdır. Bu iki yaptırım birbirinden bağımsızdır: para cezası bir yaptırım (cezalandırma) niteliği taşıırken, yıkım kararı imar düzeninin sağlanmasına yönelik bir araçtır. Para cezasının ödenmesi, tek başına yıkım kararını hükümsüz kılma; benzer şekilde yapının yıkılmış olması da tahakkuk etmiş para cezası borcunu sona erdirmez. Her iki işleme karşı ayrı ayrı hukuki yola başvurulması gerekir.

5. Yapı Tatil Zaptı ve Yıkım Kararına Karşı Hukuki Yollar

Yapı tatil zaptına, imar para cezasına ve yıkım kararına karşı idareye itiraz edilebileceği gibi, doğrudan idare mahkemesinde iptal davası da açılabilir; idari itiraz zorunlu bir ön koşul değildir. Dava açma süresi, işlemin tebliğinden (yapı tatil zaptında tutanağın yapıya asılmasından) itibaren **altmış gündür**. Görevli ve yetkili mahkeme, yapının bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Yapı tatil zaptı iptal edilirse, bu tutanağa dayanılarak verilen yıkım kararı ve imar para cezası da dayanaksız kalarak birlikte iptale tabi olur. Bu nedenle sürecin başında öncelikle zaptın usul yönünden (tebligatın doğru yapıp yapılmadığı, sürenin tanınıp tanınmadığı) denetlenmesi, davanın seyri açısından belirleyicidir. Yıkım kararının uygulanması geri döndürülemez sonuçlar doğurduğundan, dava dilekçesiyle birlikte yürütmenin durdurulması talep edilmesi büyük önem taşır; aksi hâlde dava sürerken yapı fiilen yıkılabilir ve dava konusuz kalabilir.

6. İmar Para Cezasının Tahsili ve Ödenmemesinin Sonuçları

İmar para cezası, tebliğinden itibaren tanınan süre (uygulamada genellikle otuz gün) içinde ödenmezse kesinleşir ve bir kamu alacağı niteliği kazanır; bu aşamadan sonra tahsil süreci 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülür. Ödenmeyen ceza için öncelikle bir ödeme emri düzenlenir; bu ödeme emrine karşı, tebliğinden itibaren **on beş gün** içinde idare mahkemesinde ayrı bir dava açılabilir. Ödeme emri de ödenmezse gecikme zammı işlemeye başlar ve idare, banka hesaplarına bloke koyma ile haciz gibi cebri tahsil yollarına başvurabilir. Yapının idarece resen yıkılması hâlinde, yıkım masrafları da aynı usulle yapı sahibinden tahsil edilir.

7. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu (TCK m.184)

İmar mevzuatına aykırı yapı inşa edilmesi, idari yaptırımların yanında Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinde düzenlenen "imar kirliliğine neden olma" suçunu da oluşturabilir. Bu suça ilişkin yargılama, idare mahkemesindeki iptal davasından bağımsız olarak asliye ceza mahkemesinde yürütülür. İdari para cezasının idari nitelikte olması nedeniyle, bu ceza adli sicil (sabıka) kaydına işlenmez; ancak TCK m.184 kapsamındaki ceza yargılaması sonucunda verilecek bir mahkûmiyet kararı adli sicile işlenir. Bu nedenle idari süreç ile ceza yargılaması süreci birbirinden bağımsız olarak takip edilmelidir.

8. Yapı Kayıt Belgesi'nin (İmar Barışı) Etkisi

İmar Kanunu'na eklenen geçici maddeler kapsamında alınmış ve iptal edilmemiş bir Yapı Kayıt Belgesi bulunan yapılar için, belge kapsamındaki aykırılıklara ilişkin daha önce verilmiş yıkım kararları ile henüz tahsil edilmemiş imar para cezaları uygulanmaz. Ancak Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapılan yeni bir aykırılık (örneğin belge kapsamında olmayan ek bir kat çıkılması), bu korumadan yararlanamaz ve ayrıca yaptırıma tabi olur. Yapı Kayıt Belgesi'nin sonradan idarece iptal edilmesi hâlinde ise, belgeyle durdurulmuş olan yaptırımlar yeniden yürürlük kazanabilir.

İşlem	Hukuki Niteliği	Dava Açma Süresi
Yapı Tatil Zaptı	Tespit ve durdurma işlemi (kesin ve yürütülebilir)	Asılmadan itibaren 60 gün
Yıkım Kararı	İmar düzenini sağlamaya yönelik idari işlem	Tebliğinden itibaren 60 gün
İmar Para Cezası	İdari yaptırım (encümen kararı)	Tebliğinden itibaren 60 gün
Ödeme Emri	Kamu alacağının cebri tahsiline yönelik işlem	Tebliğinden itibaren 15 gün

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Bir taşınmaz maliki, mevcut yapısına ruhsat almadan ek bir kat çıkmış; belediye ekipleri tarafından tespit edilerek yapı mühürlenmiş ve yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. Malik, tutanağın yapıya asıldığını fark etmemiş ve konudan iki ay sonra, hakkında hem yıkım kararı hem de yüksek tutarlı bir imar para cezası verildiğini öğrenmiştir.

Başvuru ve Hukuki Süreç

Başvurulan Küheylan Hukuk Bürosu, dosyayı incelediğinde yapı tatil zaptının yapıya asıldığına ilişkin ayrı bir tutanağın düzenlenmediğini ve zaptın muhtara bırakıldığına dair kayıt bulunmadığını tespit etmiştir. Bu eksiklik, tebligatın usulüne uygun yapıp yapılmadığının ispatını doğrudan etkilediğinden, yıkım kararı ve imar para cezasının tebliğ tarihinden itibaren süresi içinde ilgili idare mahkemesinde iptal davası açılmış; yıkımın geri döndürülemez sonuçlar doğuracağı vurgulanarak yürütmenin durdurulması talep edilmiştir.

Sonuç

Mahkeme, yapı tatil zaptının yapıya asıldığına idarece ispatlanamadığını, bu nedenle tebligatın usulsüz olduğunu tespit ederek öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar vermiş; yargılama sonunda zapt ile buna dayalı yıkım kararı ve imar para cezası birlikte iptal edilmiştir.

9. Sıkça Sorulan Sorular

Yapı tatil zaptından haberim olmadı, süreyi kaçırdım mı sayılırım?

Kanuna göre tutanağın yapıya asılması tebliğ yerine geçtiğinden, malikin fiilen haberdar olup olmaması süreyi durdurmaz. Ancak asılma işleminin usulüne uygun yapıp yapılmadığı, belgelenip belgelenmediği her olayda ayrıca incelenmelidir; bu konudaki bir eksiklik, süre başlangıcının ve dolayısıyla tüm sürecin tartışmalı hale gelmesine yol açabilir.

İmar para cezasını ödersem yıkım kararından kurtulur muyum?

Hayır. Para cezası ve yıkım kararı birbirinden bağımsız yaptırımlardır. Para cezasının ödenmesi, ayrıca alınmış bir yıkım kararını ortadan kaldırmaz; yıkım kararına karşı ayrı bir hukuki yola başvurulması gerekir.

Kiracıyım, ev sahibimin izni olmadan yaptığım bir değişiklik nedeniyle ceza kesildi. Ceza kime muhataptır?

Cezaların şahsiliği ilkesi gereği imar para cezası, aykırılığı fiilen gerçekleştiren kişiye kesilmelidir. Ceza doğrudan taşınmaz malikine kesilmişse ve aykırılığı bizzat kiracı gerçekleştirmişse, bu husus iptal davasında ayrıca ileri sürülebilir.

Yapı Kayıt Belgem var ama yine de tebligat geldi, ne yapmalıyım?

Öncelikle belgenin kapsamının (hangi aykırılığı kapsadığının) tebliğ edilen işlemle örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir. Belge kapsamı dışında yeni bir aykırılık söz konusuysa veya belge idarece iptal edilmişse, işlem yine de uygulanabilir; bu durumda belgenin geçerliliği ve kapsamı dava dilekçesinde ayrıca değerlendirilmelidir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- **Tebliğat usulünü sorgulamamak:** Yapı tatil zaptının gerçekten asılıp asılmadığı ve bu işlemin tutanakla belgelenip belgelenmediği, dava açılmadan önce mutlaka araştırılmalıdır.
- **Yalnızca para cezasına itiraz edip yıkım kararını gözden kaçırmak:** İki işlem ayrı sonuç doğurduğundan, her ikisine karşı da süresi içinde ayrı ayrı hukuki yol izlenmelidir.
- **Yürütmenin durdurulması talebini atlamak:** Yıkım kararlarında bu talebin unutulması, dava sürerken yapının fiilen yıkılmasına ve davanın konusuz kalmasına yol açabilir.
- **Ödeme emrine karşı dava süresini kaçırmak:** Ödeme emrine itiraz süresi on beş gündür ve bu süre, işlemin diğer aşamalarındaki altmış günlük süreden farklıdır.
- **Encümen kararı olmadan alınan işlemleri sorgulamamak:** Yıkım kararının yetkili kurul dışında bir makam tarafından alınması, tek başına güçlü bir iptal sebebidir.

Sonuç

Kaçak yapı süreci, yapı tatil zaptından yıkım kararına ve imar para cezasının cebri tahsiline kadar birbirini izleyen, her aşamasında kendine özgü usul ve süre kuralları barındıran çok aşamalı bir idari süreçtir. Bu sürecin herhangi bir aşamasındaki bir usul hatası, sonraki tüm işlemleri de sakatlayabileceğinden, tebliğatın, sürelerin ve yetkili merciin doğru tespiti belirleyici önem taşır. Küheylan Hukuk Bürosu, imar hukuku alanındaki güncel mevzuat ve Danıştay içtihatlarına hâkimiyetiyle, yapı tatil zaptından itibaren yürütmenin durdurulması talepli iptal davasının sonuna kadar müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, süreç başlangıcından itibaren bir imar hukuku avukatından destek alınması tavsiye olunur.